공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제2023 - 212 호 2023. 12. 5.

사 건 번 호 2023전자1519

사 건 명 메가스터디(주)의 부당한 표시・광고행위에 대한 건

피 심 인 메가스터디 주식회사
서울 서초구 효령로 304, 24층
대표이사 ○○○, ○○○

심 의 일 2023. 11. 15.

주 문

1. 피심인은 대입 수험생 교재를 출판 및 판매하면서 메가스터디북스 사이트(www.megastudybooks.com), 인터넷 서점, 교재 표지 등에 교재 집필진의 대학수학능력시험 및 한국교육과정평가원 모의고사 출제위원 등의 경력을 객관적 근거 없이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 기재하는 방식으로 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 표시·광고행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1. 행위를 함으로써 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 자신이 운영하는 인터넷 홈페이지(www.megastudybooks.com)에 전체화면의 6분의 1 이상이 되는 크기의 팝업 화면

을 통하여 4일간 공표하여야 한다. 다만, 팝업창 설정 방식, 공표관련 글자의 크기, 게재 방법 등에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 1,000,000원

나. 납부기한 : 과징금납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인은 학습 출판업 등을 운영하는 사업자로서「표시·광고의 공정화에 관한 법률」[1] 제2조 제3호의 규정에 의한 사업자에 해당하며, 피심인의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위 : 백만 원)

설립일	주요업종	연도	자본금	자산총액	매출액	당기순이익
2000. 7. 12.	출판업	2020	5,960	265,657	40,055	18,686
		2021	5,960	273,489	50,273	16,284
		2022	5,960	299,234	55,261	32,167

* 심사보고서 소갑 제1호증[2], 금감원 전자공시시스템

1) 2023. 2. 14. 법률 제19226호로 개정된 것을 말한다.
2) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

나. 시장구조 및 실태

1) 교육 출판업 시장

2 서적 출판시장은 진입장벽이 낮은 시장으로 매출액 파악이 어려운 소규모 사업자들이 다수 분포[3]하여 정확한 시장규모를 추정하기 어려우나 금융감독원 전자공시시스템에 감사보고서를 공시한 법인을 기준으로 살펴보면 2022년 기준 교육 출판업 시장의 규모는 약 4조 4,220억 원 규모로 파악된다.

<표 2> 교육출판업 시장 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년
매출액	3,850,785	4,289,000	4,422,033

* 대한출판문화협회, 2022년 출판시장 통계(감사보고서를 공시한 77개 법인 기준)

3 교육 출판업 시장은 콘텐츠의 유형에 따라 학습지, 교과서·학습참고서, 전집·교구, 외국어·기타로 구분할 수 있다. 부문별 사업자 수 및 매출액 현황은 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 교육출판업 시장 부문별 매출액 추이(2020~2022년)

(단위: 백만 원, %)

구분	출판사 수	2020년	2021년	2022년	
		매출액	매출액	매출액	증감률
학습지	9	2,052,350	2,360,702	2,379,203	0.8
전집・교구	8	408,083	410,437	408,353	-0.5
교과서・학습참고서	16	1,030,339	1,112,946	1,213,813	9.0
외국어・기타	15	360,013	404,915	420,664	3.9
전체	48	3,850,785	4,289,000	4,422,033	3.1

* 대한출판문화협회, 2022년 출판시장 통계

3) 2021년 기준 서적출판업 영위 사업체 중 개인사업체 비중은 80.1%임, 통계청 전국사업체조사

2) 주요 사업자 현황

4 교육 출판업 시장은 ㈜웅진씽크빅, ㈜대교, ㈜교원구몬 등 학습지 업체들의 매출 비중이 가장 높고 피심인을 포함하여 ㈜천재교과서, ㈜미래엔 등 교과서 및 학습참고서 출판업체들도 주요 사업자로 활동하고 있다.

5 교육 출판업 시장의 주요 사업자 현황은 <표 4>와 같다.

<표 4> 교육 출판업 시장 주요 사업자 현황[4)]

(단위: 백만 원, %)

연번	출판사	매출액			비고
		2022	증감률	2021	
1	㈜웅진씽크빅	703,766	6.9	658,564	학습지, 전집·교구, 외국어·기타
2	㈜대교	589,099	-0.7	593,616	학습지
3	㈜교원구몬	558,977	-1.7	568,867	학습지
4	㈜교원	398,033	10.7	359,611	학습지
5	㈜천재교과서	268,336	21.3	221,196	교과서·학습참고서
6	㈜비상교육	208,543	24.3	167,742	교과서·학습참고서
7	㈜미래엔	197,964	1.1	195,728	교과서·학습참고서
8	㈜한솔교육	150,674	-4.3	157,492	학습지
9	㈜재능교육	140,699	-5.6	149,007	학습지
10	㈜천재교육	123,591	1.5	121,740	교과서·학습참고서
11	㈜와이비엠	115,495	-0.8	116,408	외국어·기타
12	㈜동아출판	107,679	-1.3	109,077	교과서·학습참고서
13	㈜엔이능률	80,230	3.1	77,824	외국어·기타
14	㈜금성출판사	77,178	6.9	72,175	학습지
15	㈜좋은책신사고	63,687	-18.5	78,781	교과서·학습참고서
참고	피심인	55,261	9.9	50,273	교과서·학습참고서

* 2022년 출판시장 통계(대한출판문화협회), 금감원 전자공시시스템

4) 출판사별로 교육출판업 외 다른 사업을 동시에 영위하는 경우도 있으나, 감사보고서에 부문별 매출액을 상세히 구분하고 있지 않아 해당 법인의 전체 매출액을 기재하였다. 피심인 역시 교육출판업뿐 아니라 온·오프라인 교육서비스제공 사업, 급식사업, 그룹 내 계열회사의 브랜드 관리와 경영자문 사업 등을 영위하고 있다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실

6 피심인은 2019. 12. 15.부터 2023. 8. 8.까지 「메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 430제」 등 총 10종의 교재[5]를 판매하면서 교재 표지, 자신이 운영하는 메가스터디북스[6](www.megastudybooks.com) 사이트, 계열회사 메가스터디교육(주)가 운영하는 메가스터디 온라인서점(www.megastudy.net/bookmall) 등에서 집필진의 경력에 관해 'EBS 교재 집필진, 수능, 평가원[7], 교육청 출제위원' 등으로 표시・광고하였다. 구체적인 내용은 아래와 같다.

7 첫째, 피심인은 2019. 12. 15.부터 2023. 7. 14. 까지 「메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 430제」를, 2019. 12. 15.부터 2023. 8. 8.까지 「메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 400제」를 메가스터디북스 사이트 및 메가스터디 온라인서점에서 광고하면서 아래 <그림 1> 내지 <그림 2>와 같이 저자를 ○○○, ○○○, ○○○으로 표기하고 책 소개란에 EBS 교재 집필진, 수능·평가원·교육청 출제위원이 교재를 개발했다고 광고하였다.

(그림 삽입을 위한 여백)

5) 이하 총칭하여 '이 사건 교재'라고 한다.
6) 피심인은 자신의 출판사업 브랜드인 메가스터디북스에서 출간하는 도서들을 학교, 학원, 온라인 및 오프라인 서점 등을 통해 유통, 판매하고 있다.
7) 공공기관에서 주관하는 수능 모의고사는 한국교육과정평가원(통상 '평가원'이라고 부른다)이 출제하는 모의고사(수능 모의평가)와 시·도 교육청에서 출제하는 모의고사(전국연합학력평가)만 존재한다는 점에서, 이 사건 광고의 대상이 되는 수능 수험생들은 평가원 출제위원, 교육청 출제위원이라는 표현을 평가원 모의고사 출제위원, 교육청 모의고사 출제위원이라고 인식할 것이다. 피심인은 평가원 출제위원이라는 표현과 평가원 모의고사 출제위원이라는 표현을 혼재하여 사용하고 있는데, 이는 피심인 역시 평가원 또는 교육청 출제위원이라는 표현을 평가원 모의고사 출제위원 또는 교육청 모의고사 출제위원의 의미로 사용한 것임을 알 수 있다.

<그림 1> 「메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 430제」 광고내용

* 소갑 제2호증

<그림 2> 「메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 400제」 광고내용

* 소갑 제2호증

8 둘째, 피심인은 2019. 12. 15.부터 2023. 8. 8.까지 메가스터디 온라인 서점에서 「메가스터디 N제 사회탐구영역 생활과 윤리 400제」를 광고하면서 아래 <그림 4>와 같이 저자를 ○○○, ○○○으로 표기하고 책 소개란에 EBS 교재 집필진, 수능·평가원·교육청 출제위원이 교재를 개발했다고 광고하였다.

<그림 3> 「메가스터디 N제 사회탐구영역 생활과 윤리 400제」 광고내용

* 소갑 제2호증

9 셋째, 피심인은 2018. 9. 10.부터 2023. 8. 8.까지 「메가스터디 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2019 수능대비)」 교재를, 2019. 9. 15.부터 2023. 8. 8.까지 「메가스터디 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2020 수능대비)」 교재[8]를 메가스터디 온라인 서점에서 광고하면서 저자를 메가북스 수능연구팀[9]으로 표기하고 책 소개란에 '수능, 평가원, EBS 집필 및 검토 경험이 풍부한 최고의 집필진이 출제했다'라고 광고하였다. 또한, 「메가스터디 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2019 수능대비)」 교재는 2018. 9. 10.부터 2019. 12. 22.까지[10] 교재 표지에도 '수능, 평가원, EBS 집필 및 검토 경험이 풍부한 최고의 출제진'이라고 표시하였다. 위 광고 내용은 아래 <그림 4> 내지 <그림 6>과 같다.

8) 2019 수능 대비교재와 2020 수능대비 교재는 서로 다른 교재이지만 교재명은 메가스터디 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역으로 동일하다. 이에 교재명 뒤에 '2019 수능대비', '2020 수능대비'라는 문구를 붙여 양자를 구분한다.

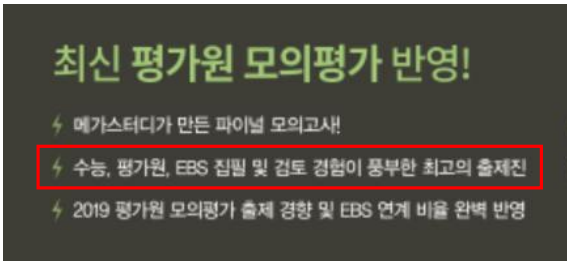
9) 피심인은 여러 집필진들로부터 저작재산권을 양수한 문항들을 선별하여 교재를 제작한 경우 저자를 메가스터디 수능연구팀 등으로 기재하였는데, 비록 피심인이 저작재산권을 양수받았다고 하더라도 집필진의 저작인격권을 존중하여 저자의 성명을 기재하여야 하나 EBS, 평가원 등이 사설모의고사 개발에 참여한 집필진에게 불이익을 경고한 이후로는 성명권을 포기하는 집필진이 많아 부득이하게 저자명을 메가스터디 수능연구팀으로 기재하게 되었다(소갑 제4호증). 한편, 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2019 수능 대비) 교재 문항에 대한 저작재산권을 양도한 자는 ○○○이고, 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2020 수능 대비) 저작재산권을 양도한 자는 ○○○, ○○○이다(소갑 제5호증).

10) 이 사건 교재의 각 표시기간은 교재가 최초로 판매된 날부터 마지막으로 수거(반품)된 날까지로 한다(소갑 제8호증).

<그림 4>「메가스터디 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2019 수능 대비)」 광고 내용

* 소갑 제2호증

<그림 5>「메가스터디 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2019 수능대비)」 표시 내용

<교재 표지 전체 페이지>	<표시문구 확대>
	

* 소갑 제2호증

(그림 삽입을 위한 여백)

<그림 6> 「천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2020 수능대비)」 광고 내용

* 소갑 제2호증

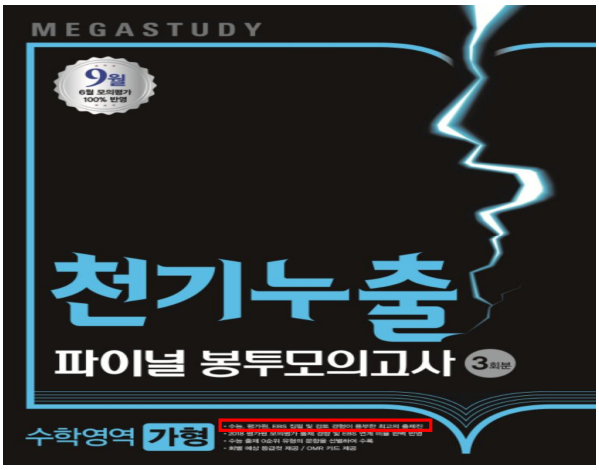
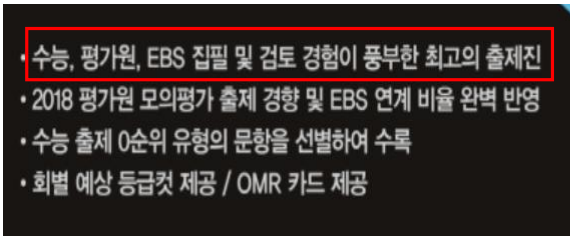
10 넷째, 피심인은 2017. 9. 20.부터 2023. 8. 8.까지 「메가스터디 파이널 봉투모의고사 천기누출 수학영역 가형」 교재를 메가스터디 온라인서점에서 광고하면서 저자를 메가북스 수능연구팀[11]으로 표시하고 책 소개란에 '수능, 평가원, 교육청, EBS 집필 및 검토 경험이 풍부한 최고의 집필진이 출제했다'라고 광고하였다. 또한, 2017. 9. 20.부터 2018. 12. 6.[12]까지 해당 교재 표지에도 '수능, 평가원, EBS 집필 및 검토 경험이 풍부한 최고의 출제진'이라고 표시하였다. 위 광고 내용은 아래 <그림 7> 및 <그림 8>과 같다.

<그림 7> 「메가스터디 파이널 봉투모의고사 천기누출 수학영역 가형」 광고 내용

* 소갑 제2호증

11) 위 교재 문항들에 대한 저작재산권을 양도한 저자는 ○○○, ○○○이다(소갑 제5호증).
12) 소갑 제8호증

<그림 8> 「메가스터디 파이널 봉투모의고사 천기누출 수학영역 가형」 표시 내용

<교재 표지 전체 페이지>	<표시문구 확대>
	

* 소갑 제2호증

11 다섯째, 피심인은 2020. 8. 31.부터 2023. 8. 8.까지 「메가스터디 실전모의고사(상) 국어영역」 교재를, 2020. 10. 15.부터 2023. 8. 8.까지 「메가스터디 실전모의고사(하) 국어영역」 교재를 메가스터디북스 사이트 및 메가스터디 온라인서점에서 광고하면서 아래 <그림 9>, <그림 10>과 같이 저자를 메가스터디 수능연구팀[13]으로 표시하고 책 소개란에 수능과 평가원 모의고사뿐만 아니라 EBS 교재의 출제경험이 풍부한 최고의 수능전문가들이 출제했다고 광고하였다.

<그림 9> 「메가스터디 실전 모의고사(상) 국어영역」 광고 내용

* 소갑 제2호증

13) 위 교재 문항들에 대한 저작재산권을 양도한 저자는 ○○○, ○○○이다(소갑 제4호증).

<그림 10> 「메가스터디 실전 모의고사(하) 국어영역」 광고 내용

* 소갑 제2호증

12 여섯째, 피심인은 2020. 8. 31.부터 2023. 8. 8.까지 「메가스터디 실전모의고사(상) 영어영역」 교재를, 2020. 10. 15.부터 2023. 8. 8.까지 「메가스터디 실전모의고사(하) 영어영역」 교재를 메가스터디북스 사이트 및 메가스터디 온라인서점에서 광고하면서 아래 <그림 11>, <그림 12>와 같이 저자를 메가스터디 수능연구팀[14]으로 표시하고 책 소개란에 수능과 평가원 모의고사뿐만 아니라 EBS 교재의 출제경험이 풍부한 최고의 수능전문가들이 출제했다고 광고하였다.

<그림 11> 「메가스터디 실전 모의고사(상) 영어영역」 광고 내용

* 소갑 제2호증

14) 위 교재 문항들에 대한 저작재산권을 양도한 저자는 ○○○, ○○○이다(소갑 제4호증).

<그림 12> 「메가스터디 실전 모의고사(하) 영어영역」 광고 내용

* 소갑 제2호증

13 이 사건 교재의 표시·광고 기간, 표시·광고 매체 및 집필진 관련 표시·광고 문구는 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 교재별 표시·광고 기간, 표시·광고 매체, 표시·광고 문구

연번	교재명	저자	표시·광고 매체	표시·광고 기간	집필진 관련 표시·광고문구
1	메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 430제	○○○ ○○○ ○○○	메가스터디 북스 사이트	2019. 12. 15. ~ 2023. 7. 14.	EBS 교재 집필진, 수능·평가원·교육청 출제위원, 메가스터디 강의 전문가들이 함께 모여 2020 수능대비 교재로 개발
			메가스터디 온라인서점	2019. 12. 15. ~ 2023. 8. 8.	
2	메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 400제	○○○ ○○○ ○○○	메가스터디 북스 사이트	2019. 12. 15. ~ 2023. 7. 14.	EBS 교재 집필진, 수능·평가원·교육청 출제위원, 메가스터디 강의 전문가, 대학생 선배들이 함께 모여 2019 수능 대비 교재로 개발하였습니다.
			메가스터디 온라인서점	2019. 12. 15. ~ 2023. 8. 8.	
3	메가스터디 N제 사회탐구영역	○○○ ○○○	메가스터디 온라인서점	2019. 12. 15. ~	EBS 교재 집필진, 수능·평가원·교육청 출제위원,

연번	교재명	저자	표시·광고 매체	표시·광고 기간	집필진 관련 표시·광고문구
	생활과 윤리 400제			2023. 8. 8.	메가스터디 강의 전문가들이 함께 모여 2020 수능 대비 교재로 개발
4	메가스터디 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2019 수능 대비)	메가북스 수능연구팀	메가스터디 온라인서점	2018. 9. 10. ~ 2023. 8. 8.	수능, 평가원, EBS 집필 및 검토경험이 풍부한 최고의 집필진이 출제
			교재 표지	2018. 9. 10. ~ 2019. 12. 22.	수능, 평가원, EBS 집필 및 검토 경험이 풍부한 최고의 출제진
5	천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2020 수능대비)	메가스터디 수능연구팀	메가스터디 온라인서점	2019. 9. 15. ~ 2023. 8. 8.	평가원 모의고사, EBS 교재, 교과서, 수능 출제 및 검토 전문가들이 직접 출제
6	메가스터디 파이널 봉투모의고사 천기누출 수학영역 가형	메가스터디 수능연구팀	메가스터디 온라인서점	2017. 9. 20. ~ 2023. 8. 8.	수능, 평가원, 교육청, EBS 집필 및 검토 경험이 풍부한 최고의 출제진
			교재 표지	2017. 9. 20. ~ 2018. 12. 6.	수능, 평가원, EBS 집필 및 검토 경험이 풍부한 최고의 출제진
7	메가스터디 실전모의고사(상) 국어영역	메가스터디 수능연구팀	메가스터디 북스 사이트	2020. 8. 31. ~ 2023. 7. 14.	수능과 평가원 모의고사 뿐만 아니라 EBS 교재의 출제 경험이 풍부한 최고의 수능 전문가들이 (중략) 평가원 수준의 문항을 출제
			메가스터디 온라인서점	2020. 8. 31. ~ 2023. 8. 8.	
8	메가스터디 실전모의고사(하) 국어영역	메가스터디 수능연구팀	메가스터디 북스 사이트	2020. 10. 15. ~ 2023. 7. 14.	수능과 평가원 모의고사 뿐만 아니라 EBS 교재의 출제 경험이 풍부한 최고의 수능 전문가들이 (중략) 평가원 수준의 문항을 출제
			메가스터디 온라인서점	2020. 10. 15. ~ 2023. 8. 8.	

연번	교재명	저자	표시·광고 매체	표시·광고 기간	집필진 관련 표시·광고문구
9	메가스터디 실전모의고사(상) 영어영역	메가스터디 수능연구팀	메가스터디 북스 사이트	2020. 8. 31. ~ 2023. 7. 14.	수능과 평가원 모의고사 뿐만 아니라 EBS 교재 집필 경험이 풍부한 최고의 수능 전문가들이 (중략) 최대한 수능에 나올만한 문항들로 출제
			메가스터디 온라인서점	2020. 8. 31. .~ 2023. 8. 8.	
10	메가스터디 실전모의고사(하) 영어영역	메가스터디 수능연구팀	메가스터디 북스 사이트	2020. 10. 15. ~ 2023. 7. 14.	수능과 평가원 모의고사 뿐만 아니라 EBS 교재 집필 경험이 풍부한 최고의 수능 전문가들이 (중략) 최대한 수능에 나올만한 문항들로 출제
			메가스터디 온라인서점	2020. 10. 15. ~ 2023. 8. 8.	

* 소갑 제2호증, 소갑 제8호증

나. 근거

14 이와 같은 사실은 이 사건 교재 표시・광고 기간, 매체, 이미지(소갑 제2호증), 피심인 각 소명자료(소갑 제3호증 내지 소갑 제5호증, 소갑 제7호증), 한국교육과정평가원 회신공문(소갑 제6호증), 이 사건 교재 판매기간 및 매출액 현황(소갑 제8호증) 등을 통해서 인정된다.

다. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

표시・광고의 공정화에 관한 법률[15)]

제3조(부당한 표시・광고 행위의 금지)

① 사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고 행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하

15) 이하 '법'이라 한다.

거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓·과장의 표시·광고

2. ~ 4. 생략

표시・광고의 공정화에 관한 법률 시행령[16]

제3조(부당한 표시・광고 행위의 내용)

① 법 제3조 제1항 제1호의 규정에 의한 허위・과장의 표시・광고는 사실과 다르게 표시・광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시・광고하는 것으로 한다.

② ~ ⑤ 생략

2) 법리

15 법 제2조 제2호의 '표시'란 사업자 등이 상품 또는 용역에 관한 다음 각 목[17]의 어느 하나에 해당하는 사항을 소비자에게 알리기 위하여 상품의 용기·포장, 사업장 등의 게시물 또는 상품권·회원권·분양권 등 상품 등에 관한 권리를 나타내는 증서에 쓰거나 붙인 문자·도형과 상품의 특성을 나타내는 용기·포장을 말하고, '광고'란 위 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항을 전단, 인터넷, 서적 간행물 등의 방법으로 소비자에게 널리 알리거나 제시하는 것을 말한다.

16 법 제3조 제1항 제1호 및 법 시행령 제3조 제1항에 따르면 거짓・과장의 표시・광고는 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시・광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 것을 말한다.

17 따라서 거짓・과장의 표시・광고행위에 해당하는지 여부는 표시・광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부(거짓・과장성), 표시・광고

16) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되어 2022. 12. 27. 시행된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.
17) 가. 자기 또는 다른 사업자등에 관한 사항
나. 자기 또는 다른 사업자등의 상품등의 내용, 거래 조건, 그 밖에 그 거래에 관한 사항

내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부(소비자 오인성), 당해 표시·광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부(공정거래 저해성) 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

18 또한 표시·광고 내용 중 사실과 관련된 사항이 진실임을 입증할 책임은 표시·광고 행위를 한 사업자에게 있으며, 그 사실과 관련된 사항이 진실임에 대한 입증은 합리적·객관적 근거에 의하여야 한다.[18]

19 한편, 일반 소비자는 표시·광고에서 직접적으로 표현된 문장, 단어, 디자인, 도안, 소리 또는 이들의 결합에 의하여 제시되는 표현뿐만 아니라 거기에서 간접적으로 암시하고 있는 사항, 관례적이고 통상적인 상황 등도 종합하여 전체적·궁극적 인상을 형성하므로, 표시·광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시·광고를 받아들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며,[19] 공정거래 저해성 여부는 표시·광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[20]

라. 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 거짓·과장성 여부

20 이 사건 대부분 표시·광고는 기본적으로 대학수학능력시험을 응시하고자 하는 수험생 또는 이를 준비하거나 관심을 가지고 있는 사람을 주된 대상으로 하는 것이어서 교재 집필진의 경력에 관해 'EBS 교재 집필진, 수능, 평가원, 교육청 모의고사 출제위원' 등의 표현을 내세운 이 사건 표시·광고의 취지는 피심인이 출판하는 이 사건 교재가 다른 경쟁사업자들의 교재보다 수학능력시험 출제경향 파악 및

18) 대법원 2003. 3. 31. 선고 2002마4109 판결 참조
19) 대법원 2013. 6. 14. 선고 2011두82 판결, 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016두61242 판결, 대법원 2018. 7. 12. 선고 2017두60109 판결 등 참조
20) 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누3875 판결, 서울고등법원 2012. 10. 25. 선고 2012누14066 판결 등 참조

예측에 전문성을 갖춰 시험 대비용으로 더 적절하고 효과적임을 표시·광고하고자 하는 것으로 보인다.

21 특히, 이 사건 표시·광고의 대상이 되는 소비자들에게는 어떤 교재를 선택하는지는 향후 수험 기간 및 합격 여부를 결정하는 하나의 요소로 작용되므로, 집필진의 경력에 관한 사항은 이 사건 표시·광고의 소비자들이 교재를 선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 정보에 해당한다.

22 앞서 인정한 사실 및 근거와 다음과 같은 사정을 관련 법령 및 법리에 따라 종합적으로 살펴보면, 이 사건 표시·광고 행위는 실제 교재 집필진의 경력을 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

23 먼저, 한국교육과정평가원[21] 회신 결과에 따르면 이 사건 각 교재 집필진은 수능 출제위원으로 참여한 경력이 없음이 명확하게 확인된다.[22]

24 한편, 집필진 중 수능 검토의원 및 평가원 모의고사 검토위원으로 참여한 경력은 존재하나, 평가원에서 운영하는 수능과 모의고사는 시험 성격·목적, 시험관리 등이 엄연히 구분되어 모의고사 참여경력을 수능 참여경력으로 인정할 수 없는 점, 검토위원의 역할은 출제문항이 고등학교 교육과정과 수능 출제방향 및 지침에 부합하는지 여부, 상업용 수험서 문항과 유사하거나 동일한지 여부 등을 검토하는 것으로 문항을 직접 출제하는 출제위원의 그 역할이 확연히 차이가 있다는 점에서 수능 및 평가원 모의고사의 검토위원 경력과 수능 출제위원 경력을 동일시할 수는 없다고 판단된다.

25 이에 따라 이 사건 표시·광고 문구가 표현된 총 10종 교재의 집필진 경력을 구체적으로 살펴보면, 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고한 것으로 봄이 상당하다.

---

21) 이하 '평가원'이라 한다.
22) 소갑 제6호증

26 첫째, 피심인은 「메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 430제」 및 「메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 400제」 교재의 저자인 ○○○, ○○○, ○○○의 경력 중 수능 출제위원 등으로 참여한 경력이 없다.

<표 6> 「메가스터디 N제 사회탐구영역 사회문화 430제」 등 집필진 경력

저자명	경 력*
○○○	-2011년부터 EBS수능특강 집필/검토 -시도교육청 전국모의고사 출제/검토 -2014년 수능 검토위원 -2014, 2021년 평가원 모의고사 검토위원
○○○	-2014년~2020년 EBS수능특강, 수능완성 집필/검토 -시도교육청 전국모의고사 출제/검토
○○○	-2012년부터 EBS수능특강 집필 -서울교육청 모의고사 출제/검토

* 소갑 제3호증, 소갑 제5호증, 소갑 제6호증

27 둘째, 「메가스터디 N제 사회탐구영역 생활과 윤리 400제」 교재의 저자인 ○○○, ○○○의 경력 중 수능 출제위원 등으로 참여한 경력이 없다.

<표 7> 「메가스터디 N제 사회탐구영역 생활과 윤리 400제」 집필진 경력

저자명	경 력
○○○	-2014년 EBS 수능특강 참여 -교육청 모의고사 참여 -2004년~2006년 평가원 모의고사 검토위원 -2005년 수능 검토위원
○○○	-2014년 EBS 수능특강 참여

* 소갑 제5호증, 소갑 제6호증

28 셋째, 「메가스터디 천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2019 수능 대비)」 및 「천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2020 수능대비)」에 대해 저작재산권을 양도한 ○○○, ○○○의 경력을 확인한 결과, 수능 출제위원 등으로 참여한 경력이 없다.[23)]

<표 8> 「천기누출 파이널 봉투모의고사 국어영역(2019 수능대비 등)」 집필진 경력

저자명	경 력
○○○	-2010~2012년 EBS 수능특강 외 EBS 다수 교재 참여 -2002년 평가원 모의고사 검토위원
○○○	-광고내용과 관련된 경력 없음

* 소갑 제5호증 및 소갑 제6호증

29 넷째, 「메가스터디 파이널 봉투모의고사 천기누출 수학영역 가형」에 대해 저작재산권을 양도한 ○○○, ○○○에 대한 경력을 확인한 결과, 수능 출제위원 등으로 참여한 경력이 없다.

<표 9> 「메가스터디 파이널 봉투모의고사 천기누출 수학영역 가형」 집필진 경력

저자명	경 력
○○○	-2014년 EBS 수능완성 외 EBS 다수교재 참여
○○○	-교육청 모의고사 참여 -2016년 평가원 모의고사 검토위원

* 소갑 제5호증 및 소갑 제6호증

30 다섯째, 「메가스터디 실전모의고사(상) 국어영역」 및 「메가스터디 실전모의고사(하) 국어영역」에 대해 저작재산권을 양도한 ○○○, ○○○에 대한 경력을 확인한 결과, 수능 출제위원 등으로 참여한 경력이 없다.

23) 피심인은 저작재산권을 양도한 저자 중 정보공개에 동의한 일부 저자의 경력에 대해서만 소명한 것이라고 주장하나, 표시·광고에서 주장하는 내용 중 사실과 관련된 사항이 진실임이 합리적·객관적 근거에 의하여 입증할 책임은 피심인에게 있다고 할 것이다.

<표 10> 「메가스터디 실전모의고사(상) 국어영역」 등 집필진 경력

저자명	경 력
○○○	-2010~2012년 EBS 수능특강 외 EBS 다수 교재 참여 -2002년 평가원 모의고사 검토위원
○○○	-2013년 EBS 수능특강, 인터넷 수능 참여

* 소갑 제4호증 및 소갑 제6호증

31 여섯째, 「메가스터디 실전모의고사(상) 영어영역」 및 「메가스터디 실전모의고사(하) 영어영역」에 대해 저작재산권을 양도한 ○○○, ○○○에 대한 경력을 확인한 결과, 수능 출제위원 등으로 참여한 경력이 없다.

<표 11> 「메가스터디 실전모의고사(상) 영어영역」 등 집필진 경력

저자명	경 력
○○○	-2004~2005년 평가원 모의고사 검토위원
○○○	-2013년 EBS 수능완성 등 다수 참여

* 소갑 제4호증 및 소갑 제 6호증

2) 소비자 오인성 여부

32 일반적으로 소비자는 통상 표시·광고에 나타나는 개개의 용어나 어휘를 주의깊게 연구하거나 고려하지 않고 또 실제로 표현되고 있는 것뿐만 아니라 간접적 또는 암시적인 것과 합리적으로 고려한 것의 총체적인 것으로 생긴 궁극적인 인상에 기초하여 표시·광고의 의미를 이해하기 때문에 부당한 표시·광고에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 표시·광고의 문리적인 의미는 물론 그 밖에 표시·광고물을 전체적으로 고려하여 소비자가 받게 되는 광고물의 전반적인 인상에 기초하여 판단하여야 할 것이다.[24)]

33 또한, 소비자들은 집필진 경력 등에 대한 정보를 접하기 어려워 사업자가 제시한 정보에 의존할 수밖에 없으므로, 교재에 표시·광고한 내용을 신뢰하여 그대로

24) 서울고등법원 2000. 12. 14. 선고 2000누4219 판결

받아들이는 것이 일반적이다.

34 앞서 살펴본 바와 같이, 일반 소비자들이 “수능·평가원·교육청 출제위원”, “수능, 평가원, EBS 집필 및 검토경험이 풍부한 집필진” 등으로 기재한 이 사건 표시·광고를 본다면 교재 집필진에 표시·광고된 경력을 가진 자가 모두 포함되어 있다고 신뢰할 수밖에 없다.

35 따라서 피심인의 이 사건 표시·광고 행위로 인해 실제로는 집필진에 표시·광고한 경력을 가진 자가 일부만 포함되어 있음에도 불구하고 소비자들은 모두 포함되어 있는 것처럼 신뢰하거나 신뢰할 우려가 있으므로 소비자 오인성이 인정된다.

3) 공정거래 저해성 여부

36 이 사건 교재는 대학 입시를 준비하는 수험생들을 주된 대상으로 한 교재이므로, 소비자의 구매 선택에 있어 집필진이 누구인지 여부는 중요한 고려 요소라 할 것이다.

37 더욱이 수능 출제경향 파악 및 예측에 전문성을 갖춘 수능 또는 평가원 모의고사 출제위원 또는 검토위원이 집필진에 참여했다는 사실은 교재의 경쟁력 확보에 도움이 되어 소비자들의 상당한 구매 유인으로 작용한다고 할 것이다.

38 따라서 대입 교육출판업의 수많은 시장참여자로 인한 정보 범람 속에서 이 사건 표시·광고행위는 소비자들의 합리적 구매 선택을 방해함으로써 관련시장에서의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

4) 소결

39 그렇다면, 피심인의 위 가. 행위는 법 제3조 제1항 제1호의 거짓·과장의 표시·광고행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치

40 위 2. 가. 행위는 피심인이 장래에 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 피심인들에게 행위금지명령을 부과하기로 한다. 한편, 이 사건 광고로 인해 직접 피해를 입은 자가 불특정 다수인 점, 이 사건 표시·광고의 횟수, 기간, 게재된 매체와 피심인이 교육서비스를 제공하는 영업을 계속하고 있는 점 등을 고려할 때 소비자에게 남아있을 오인효과를 제거할 필요가 있다고 인정되므로 법 제7조 및 법 시행령 제8조에 따라 공표명령도 함께 부과하기로 한다.

나. 과징금 부과

1) 과징금 부과 여부

41 이 사건 표시·광고는 대학 입시를 준비하는 수험생을 대상으로 한 교재에 관한 것이어서 집필진의 수능 출제경력 등은 소비자의 구매 선택에 영향을 줄 수 있는 중요한 고려요인으로 작용하므로 이 사건 부당한 표시·광고행위가 다수 소비자에게 미치는 영향이 결코 작다고 할 수 없는 점, 대입 교육서비스 시장은 수많은 시장참여자로 인한 정보 범람 및 정보 비대칭 상황 속에서 사업자의 표시·광고에 의존한 구매 결정이 이루어지는 경우가 많아 부당한 표시광고로 인한 구매선택 왜곡이 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다는 점 등을 종합적으로 고려하여 법 제9조, 법 시행령 제12조, 제15조 및 '표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'[25](이하 '과징금 고시'라 한다)를 적용하여 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

2) 산정기준

25) 2021. 12. 29. 개정 공정거래위원회 고시 제2021-46호를 말한다.

가) 관련매출액

42 피심인의 위 2. 가. 행위에 대한 관련매출액은 법 위반기간 동안 판매한 이 사건 10종 교재의 각 판매대금이며, 이에 따른 관련매출액은 281,978,845원이다.[26)]

나) 부과기준율

43 위 2. 가. 행위는 부당한 표현이 표시·광고 내용 중 중점적으로 강조된 사항으로 보기 곤란한 점, 이 사건 표시·광고행위로 인하여 피심인이 상당한 규모의 부당이득을 얻었다고 보기 어려운 점, 표시·광고가 1년 이상 지속된 점 등을 고려할 때, 위반행위가 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. 1)의 규정에 따라 부과기준율 0.5%를 적용하기로 한다.

다) 산정기준

44 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하므로, 이에 따라 산정된 산정기준은 아래 <표 12>와 같다.

<표 12> 피심인별 산정기준

(단위: 원)

관련 매출액	부과기준율	산정기준
281,978,845	0.5%	1,409,894

3) 1차 조정

45 피심인의 위반행위에는 1차 조정사유에 해당하는 사유가 없으므로 위 <표 12>의 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

26) 소갑 제8호증. 각 교재에 대한 표시·광고기간은 <표 5>에서 본 바와 같다.

4) 2차 조정

46 피심인은 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결일까지 일관되게 행위사실을 인정하여 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 조사에 적극 협력하였다고 인정되므로, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 3) 가)에 따라 위 1차 조정 산정기준에서 100분의 20을 감경한 1,127,915원을 2차 조정 산정기준으로 정한다.

5) 부과과징금의 결정

47 이와 같이 2차 조정 산정기준을 피심인에 대한 부과과징금으로 정하되, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 라.에 따라 1백만 원 미만을 버린 금액인 1,000,000원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

48 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제3조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대해서는 법 제7조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제9조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 12월 5일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 서 정

위 원 조 성 진

<별지> 공표명령 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 메가스터디 주식회사는 대입 수험생 대상 교재를 출판 및 판매하면서 다음과 같이 거짓·과장의 표시·광고행위를 하여 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

○ 대입 수험생 교재를 출판 및 판매하면서 교재 집필진의 대학수학능력시험 및 한국교육과정평가원 모의고사 출제위원 등 경력을 사실과 다르게 표시·광고한 행위

2023. . .

메가스터디 주식회사

대표이사 ○○○, ○○○